

감사결과 처분요구서

[대 상 자] 재생사업처 ■■■■■■처장, 신도시사업단 ●●●●수석부장,

비서실 ◇◇◇◇ 수석부장, 법무실 ◇◇◇◇ 차장

[행정상 조치] 시정2건

[재정상 조치] -

[신분상 조치] 주의4건

[제 목] 2021년 상반기 외부강의등 신고 위반 · 복무 관리 부적정

[내 용]

인천도시공사(이하 ‘공사’) 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 외부강의등⁵⁾의 활동을 하고 사례금을 받을 때에는 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조 및 공사「임직원 행동강령」 제31조, 「외부강의등 신고 지침」에 따라 그 활동 내용을 공사 외부강의등 신고시스템에 등록하여야 한다.

또한 근무시간 내 외부강의등 참석 시 신고대상⁶⁾을 불문하고 연차(상황에 따라 반차, 조퇴, 외출 등)사용으로 복무처리 하여야 하며, 목적상 필요한 경우와 공사 사장이 인정하는 외부강의등에 한정하여 출장 처리할 수 있다.

5) 외부강의등 범위 - 다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하는 회의·토론·발표·심사·심의·강의·평가·기고 등(온라인포함)

6) 신고 제외 대상(국가, 지방자치단체가 요청한 경우 등) 외부강의등 참석시 대가가 있는 경우 연차(상황에 따라 반차, 외출, 조퇴)사용 원칙임

2021년 7월 13일부터 21일까지 감사실에서는 공사 임직원 대상 2021년도 상반기 외부강의등 신고 이행실태(점검대상 기간 : 2021.01.01.~2021.06.30.)를 점검하였고 확인된 위반사항은 다음과 같다.

1. 외부강의등 미신고

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조 및 공사 「임직원 행동강령」 제31조, 「외부강의등 신고 지침」에서는 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 그 외부강의등을 마친 날로부터 10일 이내 근무시간 내·외 여부를 불문하고 신고하도록 의무화하고 있다.

그런데 비서실 연구 TFT 소속 ◇◇◇◇ 수석부장은 ☆☆☆☆☆☆ 공사 요청으로 2021년 6월 15일 ○○본부 ○○센터 면접 위원으로 참석하고 그 사실을 신고하지 않은 것으로 해당기관 회신 문서⁷⁾를 통해 확인하였다⁸⁾.

2. 월 제한 횟수 초과 활동시 관련 절차 미준수

공사 「임직원 행동강령」 제31조 및 「외부강의등 신고 지침」에서는 임직원의 지나친 외부강의등 대외활동으로 직무수행에 지장을 줄 수 있음을 방지하기 위해 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의등 참석을 하려는 경우, 미리 행동강령책임관의 검토를 거쳐 사장의 승인을 받도록 하고 있다.

그러나 신도시사업단 ◎◎◎ 수석부장은 2021년 6월 18일 ☼☼☼☼공단 제안서 평가 참석 1회 및 ☆☆☆☆☆☆공사 ○○○ 채용면접 위원으로 6

7) 감사실-2181(2021.07.21.)호 '2021년도 상반기 외부강의등 신고 이행실태 점검에 따른 협조 요청'에 대한 회신(발신자 ☆☆☆☆☆☆공사)

8) ◇◇◇◇ 수석부장은 면접위원으로 활동하는 사항은 외부강의등 범위에 해당되지 않는다고 판단하여 미신고 하였고, 당일 개인연차(외출)를 사용함

월 23일, 24일, 25일 3회에 걸쳐 참석하여, 6월 총 4회 외부강의등 활동으로 월 3회 초과 활동시 사장의 사전 승인 절차를 미준수 하였다⁹⁾.

3. 복무관리 부적정

공사 임직원은 사례금을 받는 외부강의등 참석 시 「외부강의등 신고 지침」에 의거 개인의 연차(상황에 따라 외출, 반차, 조퇴 등)를 사용하여야 한다. 다만, 담당직무수행과 직접 관련이 있거나 공사의 기능·정책 수행 목적상 필요한 경우 또는 사장이 필요하다고 인정하는 건에 한하여 출장 처리 할 수 있다.

한편, 법무실 ◆◆◆ 차장은 △△공사 요청으로 2021년 1월 25일 ○○용역 제안서 평가(해당인의 담당업무와 무관)를 위해 외부강의등 활동을 하고 그 내용을 기한 내 신고하였으나, 점검결과 외부강의등 활동 당일 개인의 연차를 사용하지 않고 관내출장으로 부적정 처리하였고¹⁰⁾,

재생사업처 ■■■■■ 처장은 ♡♡♡♡공사로부터 ○○ 회의참석을 요청받아 2021년 4월 28일 비대면 온라인(On-line) 화상회의에 15시부터 16시까지 1시간 동안 참석하였으나 해당일(2021년4월28일) 근무시간 내 외부강의등 활동에 대해 별도의 근태처리를 하지 않았다¹¹⁾.

조치할 사항

[행정상 조치] ① 재생사업처 ■■■■■ 처장의 근무시간내 외부강의등 활동시간(2021년 4월28일, 15시~16시) 만큼 개인연차 삭감하고 ② 법

9) ●●● 수석부장은 월 3회에 대한 불분명한 기준(날짜기준, 시간기준, 건수기준, 기관별기준)으로 잘못 판단하여 월 횟수 제한을 초과한 외부강의등에 참석하였다고 답변함.

10) ◆◆◆ 차장은 외부강의등 활동의 관내출장처리 관련, 해당 규정에 대한 절차 등을 제대로 숙지하지 못하여 부적절 복무처리 하였다고 답변함(별도의 출장여비 청구 하지 않음)

11) ■■■■■ 처장은 비대면 온라인(On-line) 화상회의를 외부강의등 신고 대상으로 인지는 하였으나 복무처리 부분에 대해 인식이 부족하여 근태처리하지 않았다고 답변함

무실 ◇◇◇ 차장의 관내출장(2021년 1월25일) 취소 및 출장시간 개인연차
삭감 ‘시정’ 조치

[신분상 조치] 공사「임직원 행동강령」 제31조, 「외부강의등 신고 지침」
을 위반한 재생사업처 ■■■ ■■■ ■■■ 처장, 신도시사업단 ●●● 수석부장 및 비서
실 ◇◇◇ 수석부장, 법무실 ◇◇◇ 차장은 감사규정 제20조에 의거 ‘주의’
조치 하도록 한다.